



PENETAPAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marenus Tabuni Alias Menako;
2. Tempat lahir : Gome;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gome RT/RW 000/000 Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa MARENUS TABUNI Alias MENAKO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia terdakwa **MARENUS TABUNI Alias MENAKO** bersama dengan Saudara MELINUS WAKER (Daftar Pencarian Orang), Saudara WUYUKI TABUNI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara ENDELIN KOGOYA (Daftar Pencarian Orang) baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan September pada tahun 2023 bertempat di Jalan Depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1I Nabire yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain"** terhadap saksi (korban) ANTONIUS PADANG. Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER yang sedang menuju rumah terdakwa di Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu bertemu dengan Saudara WUYUKI TABUNI yang bersama dengan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian Saudara WUYUKU TABUNI mengajak terdakwa dan Saudara MELINUS WAKER ikut Saudara WUYUKI TABUNI untuk membunuh orang yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian langsung menuju ke Jalan depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Setibanya di jalan tersebut tepatnya disalah satu Kios kemudian terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA langsung membagi tugas dimana Saudara WUYUKI TABUNI bertugas untuk melakukan penembakan sedangkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab



terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, dan Saudara ENDELIN KOGOYA bertugas melakukan pemantauan agar tidak diketahui pergerakan aparat keamanan. Selanjutnya pada saat Saudara WUYUKI TABUNI melakukan penembakan dengan cara segera mengambil 1 (satu) butir proyektil peluru berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter) didalam celananya lalu dimasukkan ke 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan berwarna hitam yang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang senjata kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dibawanya didalam tas selempang berwarna hitam lalu melihat saksi (korban) yang sedang berjalan didepan Kios tiba-tiba langsung dihampiri Saudara WUYUKU TABUNI. Kemudian Saudara WUYUKI TABUNI langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaki bagian kanan saksi (korban). Selanjutnya saksi (korban) terjatuh dan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA dan Saudara WUYUKI TABUNI langsung melarikan diri ke Kampung Eromaga Distrik Omukia dengan menggunakan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi (korban) berlari mencari pertolongan lalu dibantu oleh saksi ERICK JEMY MANUFURURY Membawa saksi (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO:12380/RSUD-II/VER/IX/2023 di Ilaga pada tanggal 03 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr.Selfiana Lani Kurni dengan kesimpulan dari faknya-fakta yang kami temukan pada pemeriksaan korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki dewasa usia tiga puluh dua tahun, kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus masuk dilutut kanan bagian dalam dan benjolan berbentuk bulat dibelakang lutut kanan sebelah luar, diduga karena luka tembak. Luka tidak bisa sembuh sempurna dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Ia terdakwa **MARENUS TABUNI Alias MENAKO** bersama dengan Saudara MELINUS WAKER (Daftar Pencarian Orang), Saudara WUYUKI TABUNI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara ENDELIN KOGOYA (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan September pada tahun 2023 bertempat di Jalan Depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1I Nabire yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri merampas nyawa oranglain"** terhadap saksi (korban) ANTONIUS PADANG. Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER yang sedang menuju rumah terdakwa di Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu bertemu dengan Saudara WUYUKI TABUNI yang bersama dengan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian Saudara WUYUKU TABUNI mengajak terdakwa dan Saudara MELINUS WAKER ikut Saudara WUYUKI TABUNI untuk membunuh orang yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian langsung menuju ke Jalan depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Setibanya di jalan tersebut tepatnya disalah satu Kios kemudian terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA langsung membagi tugas dimana Saudara WUYUKI TABUNI bertugas untuk melakukan penembakan sedangkan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, dan Saudara ENDELIN KOGOYA bertugas melakukan pemantauan agar tidak diketahui pergerakan aparat keamanan. Selanjutnya pada saat Saudara WUYUKI TABUNI melakukan penembakan dengan cara segera mengambil 1 (satu) butir proyektil peluru berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter) didalam celananya lalu dimasukkan ke 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan berwarna hitam yang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang senjata kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dibawanya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas selempang berwarna hitam lalu melihat saksi (korban) yang sedang berjalan didepan Kios tiba-tiba langsung dihampiri Saudara WUYUKU TABUNI. Kemudian Saudara WUYUKU TABUNI langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaki bagian kanan saksi (korban). Selanjutnya saksi (korban) terjatuh dan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKU TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA dan Saudara WUYUKU TABUNI langsung melarikan diri ke Kampung Eromaga Distrik Omukia dengan menggunakan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi (korban) berlari mencari pertolongan lalu dibantu oleh saksi ERICK JEMY MANUFURURY Membawa saksi (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO:12380/RSUD-II/VER/IX/2023 di Ilaga pada tanggal 03 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr.Selfiana Lani Kurni dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan pada pemeriksaan korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki dewasa usia tiga puluh dua tahun, kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus masuk dilutut kanan bagian dalam dan benjolan berbentuk bulat dibelakang lutut kanan sebelah luar, diduga karena luka tembak. Luka tidak bisa sembuh sempurna dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa la terdakwa **MARENUS TABUNI Alias MENAKO** bersama dengan Saudara MELINUS WAKER (Daftar Pencarian Orang), Saudara WUYUKU TABUNI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara ENDELIN KOGOYA (Daftar Pencarian Orang) baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya di bulan September pada tahun 2023 bertempat di Jalan Depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1I Nabire yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melukai berat oranglain"*** terhadap saksi

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) ANTONIUS PADANG. Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER yang sedang menuju rumah terdakwa di Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu bertemu dengan Saudara WUYUKI TABUNI yang bersama dengan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian Saudara WUYUKU TABUNI mengajak terdakwa dan Saudara MELINUS WAKER ikut Saudara WUYUKI TABUNI untuk membunuh orang yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian langsung menuju ke Jalan depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Setibanya di jalan tersebut tepatnya disalah satu Kios kemudian terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA langsung membagi tugas dimana Saudara WUYUKI TABUNI bertugas untuk melakukan penembakan sedangkan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, dan Saudara ENDELIN KOGOYA bertugas melakukan pemantauan agar tidak diketahui pergerakan aparat keamanan. Selanjutnya pada saat Saudara WUYUKI TABUNI melakukan penembakan dengan cara segera mengambil 1 (satu) butir proyektil peluru berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter) didalam celananya lalu dimasukkan ke 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan berwarna hitam yang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang senjata kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dibawanya didalam tas selempang berwarna hitam lalu melihat saksi (korban) yang sedang berjalan didepan Kios tiba-tiba langsung dihampiri Saudara WUYUKU TABUNI. Kemudian Saudara WUYUKI TABUNI langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaki bagian kanan saksi (korban). Selanjutnya saksi (korban) terjatuh dan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA dan Saudara WUYUKI TABUNI langsung melarikan diri ke Kampung Eromaga Distrik Omukia dengan menggunakan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi (korban) berlari mencari pertolongan lalu dibantu oleh saksi ERICK JEMY MANUFURURY Membawa saksi (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO:12380/RSUD-II/VER/IX/2023 di Ilaga pada tanggal 03 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr.Selfiana Lani Kurni dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan pada pemeriksaan korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki dewasa usia tiga puluh dua tahun, kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus masuk dilutut kanan bagian dalam dan benjolan berbentuk bulat dibelakang lutut kanan sebelah luar, diduga karena luka tembak. Luka tidak bisa sembuh sempurna dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa Ia terdakwa **MARENUS TABUNI Alias MENAKO** bersama dengan Saudara MELINUS WAKER (Daftar Pencarian Orang), Saudara WUYUKI TABUNI (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara ENDELIN KOGOYA (Daftar Pencarian Orang) baik bertindak secara bersama-sama ataupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan September pada tahun 2023 bertempat di Jalan Depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1I Nabire yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat"*** terhadap saksi (korban) ANTONIUS PADANG. Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER yang sedang menuju rumah terdakwa di Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu bertemu dengan Saudara WUYUKI TABUNI yang bersama dengan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian Saudara WUYUKU TABUNI mengajak terdakwa dan Saudara MELINUS WAKER ikut Saudara WUYUKI TABUNI untuk membunuh orang yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA kemudian langsung menuju ke Jalan depan Perumahan PEMDA Kampung Kago Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di jalan tersebut tepatnya disalah satu Kios kemudian terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA langsung membagi tugas dimana Saudara WUYUKI TABUNI bertugas untuk melakukan penembakan sedangkan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, dan Saudara ENDELIN KOGOYA bertugas melakukan pemantauan agar tidak diketahui pergerakan aparat keamanan. Selanjutnya pada saat Saudara WUYUKI TABUNI melakukan penembakan dengan cara segera mengambil 1 (satu) butir proyektil peluru berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 1,8 cm (satu koma delapan sentimeter) didalam celananya lalu dimasukkan ke 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan berwarna hitam yang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang senjata kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter) (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dibawanya didalam tas selempang berwarna hitam lalu melihat saksi (korban) yang sedang berjalan didepan Kios tiba-tiba langsung dihamperi Saudara WUYUKU TABUNI. Kemudian Saudara WUYUKI TABUNI langsung melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kaki bagian kanan saksi (korban). Selanjutnya saksi (korban) terjatuh dan terdakwa bersama dengan Saudara MELINUS WAKER, Saudara WUYUKI TABUNI dan Saudara ENDELIN KOGOYA dan Saudara WUYUKI TABUNI langsung melarikan diri ke Kampung Eromaga Distrik Omukia dengan menggunakan menggunakan 2 (dua) sepeda motor. Selanjutnya saksi (korban) berlari mencari pertolongan lalu dibantu oleh saksi ERICK JEMY MANUFURURY Membawa saksi (korban) ke Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum NO:12380/RSUD-II/VER/IX/2023 di Ilaga pada tanggal 03 September 2023 dengan dokter yang memeriksa dr.Selfiana Lani Kurni dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan pada pemeriksaan korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki dewasa usia tiga puluh dua tahun, kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus masuk dilutut kanan bagian dalam dan benjolan berbentuk bulat dibelakang lutut kanan sebelah luar, diduga karena luka tembak. Luka tidak bisa sembuh sempurna dan dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan bahwa Terdakwa atas nama MARENUS TABUNI Alias MENAKO yang berstatus sebagai tahanan pada Lembaga Kelas IIb Nabire telah melarikan diri dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 12 Juni 2025, dan tanggal 19 Juni 2025 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 196, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa MARENUS TABUNI Alias MENAKO tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa MARENUS TABUNI Alias MENAKO tersebut, berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H. dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Parama Iswara, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H., LL.M.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.